HARLEY MILLER LAW FIRM

Realize your legal right with qualified help

Address: HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam

E-mail: miller@hmlf.vn

Phone: +8493 721 5585

HARLEY MILLER Law Firm

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ THIẾT YẾU CHO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Giới thiệu
- Thời hạn và mục đích của ĐHĐCĐ thường niên
- Khung thời gian chuẩn bị
- Chuẩn bị tài liệu pháp lý
- Lập danh sách cổ đông
- Thiết lập chương trình nghị sự
- Gửi thông báo mời họp
- Chuẩn bị tài liệu họp
- Chuẩn bị địa điểm và phương tiện kỹ thuật
- Tổ chức họp trực tuyến
- Kiểm tra tư cách cổ đông
- Điều kiện tiến hành họp
- Biểu quyết và kiểm phiếu
- Lập biên bản và nghị quyết
- Công bố thông tin và báo cáo đại hội
- Những lưu ý và kinh nghiệm
- Kết luận

HARLEY MILLER Law Firm

GIỚI THIỆU

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên là sự kiện quan trọng nhất trong quản trị công ty cổ phần, nơi các quyết định chiến lược được thông qua và quyền lợi của cổ đông được đảm bảo. Năm 2025 chứng kiến nhiều thay đổi đáng kể trong khung pháp lý điều chỉnh việc tổ chức ĐHĐCĐ tại Việt Nam, đòi hỏi các công ty phải nắm vững và tuân thủ để đảm bảo tính hợp pháp của các nghị quyết được thông qua.

Ấn phẩm này được HMLF phát hành nhằm giúp các công ty tuân thủ đúng quy định, không chỉ giúp tránh rủi ro pháp lý mà còn nâng cao hiệu quả quản trị và uy tín của công ty trước cổ đông và nhà đầu tư.

HARLEY MILLER Law Firm

THỜI HẠN VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

Tham khảo bài viết về Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tại: Các Yêu Cầu Đối Với Cuộc Họp Cổ Đông Thường Niên tại Việt Nam: Hướng Dẫn Pháp Lý 2025

Cuộc họp này được tổ chức nhằm thảo luận các nội dung sau:

- Kế hoạch kinh doanh hằng năm;
- Báo cáo tài chính hằng năm;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về vấn đề quản trị, kết quả hoạt động của cả Hội đồng và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc hoạt động và kinh doanh;
- Ban kiểm soát và Kiểm soát viên tự đánh giá kết quả hoạt động;
- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

KHUNG THỜI GIAN CHUẨN BỊ

Ngày kết thúc năm tài chính

04 tháng

gia hạn không quá 06 tháng

ĐHĐCĐ thường niên

Từ năm 2025, những công ty chưa tổ chức ĐHĐCĐ sau thời hạn 06 tháng sẽ phải đối mặt với mức xử phạt hành chính tăng 50% so với quy định trước đây.

2. Lịch trình chuẩn bị:

3 tháng trước đại hội

- Lập kế hoạch tổng thể cho ĐHĐCĐ
- Xác định ngày, giờ và địa điểm tổ chức
- Dự thảo nội dung chương trình nghị sự
- Bắt đầu chuẩn bị báo cáo tài chính năm 2024
- Chuẩn bị báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

2 tháng trước đại hội

- Hoàn tất và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
- Lên danh sách các vấn đề cần thông qua tại đại hội
- Lên danh sách và liên hệ với các ứng viên tiềm năng cho HĐQT/BKS (nếu có bầu cử)
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức
- Chuẩn bị dự thảo các tờ trình, nghị quyết
- Lên kế hoạch kinh doanh năm 2025

2. Lịch trình chuẩn bị:

1 tháng trước đại hội

- Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp
- Gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu là công ty đại chúng)
- Hoàn thiện tài liệu họp ĐHĐCĐ
- Đặt địa điểm và chuẩn bị cơ sở vật chất cho đại hội

21 ngày trước đại hội

- Gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp
- Công bố thông tin về việc tổ chức đại hội trên website công ty (nếu có)
- Đăng tải tài liệu họp lên website công ty (đối với công ty đại chúng)

2 tuần trước đại hội

- Tiếp nhận ý kiến đóng góp của cổ đông về nội dung đại hội
- Tiếp nhận và xử lý các đề xuất bổ sung nội dung chương trình họp từ cổ đông (nếu có)
- Chuẩn bị tài liệu phát cho cổ đông tại đại hội
- Tập dượt quy trình tổ chức đại hội

HARLEY MILLER Law Firm

CHUẨN BỊ TÀI LIỆU PHÁP LÝ

Các tài liệu pháp lý cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo tính hợp pháp của đại hội:

Tài liệu bắt buộc

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ (Mẫu tại đây)
- Chương trình họp ĐHĐCĐ (Mẫu tại đây)
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp (Mẫu tại đây)
- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ (Mẫu tại đây)
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
- Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS
- Các tờ trình khác theo nội dung đại hội

Lưu ý: Tất cả tài liệu cần được soạn thảo theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

HARLEY MILLER Law Firm

LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Tham khảo bài viết về Hiểu về số lượng cổ đông tối thiểu đầy đủ tại: Hiểu về yêu cầu số lượng cổ đông tối thiểu trong cuộc họp tại Việt Nam năm 2025

Việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp là bước quan trọng và cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thời gian:

Quy định về ngày đăng ký cuối cùng

Theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp. Tuy nhiên, đối với công ty đại chúng, việc chốt danh sách cổ đông phải tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán với thời gian là tối thiểu 20 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp.

Thủ tục chốt danh sách cổ đông

- Công ty cổ phần chưa đại chúng: Thực hiện chốt danh sách theo quy định của Điều lệ
- Công ty đại chúng: Gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền đến VSD tối thiểu 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng
- Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông theo quy định

Nội dung danh sách cổ đông

Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ cần bao gồm các thông tin sau:

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cổ đông
- Số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

HARLEY MILLER Law Firm

THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Chương trình nghị sự cần được xây dựng để bao quát đầy đủ các nội dung cần thảo luận và thông qua tại đại hội:

Nội dung bắt buộc

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 cần bao gồm các nội dung bắt buộc sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm đã kiểm toán
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động
- Báo cáo của Ban kiểm soát ("BKS") về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính tiếp theo
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Báo cáo phát triển bền vững (nếu thuộc đối tượng bắt buộc)
- Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
- Ngoài ra, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của công ty, chương trình họp có thể bổ sung các nội dung:
- Bầu cử thành viên HĐQT/BKS (nếu hết nhiệm kỳ hoặc bổ sung)
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
- Phê duyệt các giao dịch với người có liên quan
- Thù lao của HĐQT và BKS
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

HARLEY MILLER Law Firm

THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Sắp xếp chương trình

Để tổ chức đại hội hiệu quả, nên sắp xếp chương trình theo thứ tự hợp lý:

- Các thủ tục mở đầu (kiểm tra tư cách cổ đông, khai mạc, giới thiệu đại biểu...)
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024
- Các tờ trình xin ý kiến cổ đông
- Thảo luận và biểu quyết
- Công bố kết quả kiểm phiếu
- Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội
- Bế mạc

HARLEY MILLER Law Firm

GỬI THÔNG BÁO MỜI HỌP

Việc gửi thông báo mời họp cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thời gian và hình thức:

Thời hạn gửi thông báo

Từ năm 2025, có một số điều chỉnh quan trọng về thời gian thông báo và công bố thông tin:

1. Thời gian gửi thông báo mời họp vẫn duy trì ít nhất 21 ngày trước ngày họp
2. Công bố thông tin sau đại hội: thời hạn rút ngắn còn 12 giờ (thay vì 24 giờ như trước đây)
3. Biên bản họp phải được công bố trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc cuộc họp

Phương thức gửi thông báo

- Gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính
- Gửi thư điện tử đến địa chỉ email đã đăng ký của cổ đông
- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty
- Đối với công ty đại chúng niêm yết: Công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK

HARLEY MILLER Law Firm

GỬI THÔNG BÁO MỜI HỌP

Nội dung thông báo mời họp

Thông báo mời họp phải bao gồm các thông tin sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của công ty
- Thời gian và địa điểm họp
- Điều kiện tham dự đại hội
- Chương trình họp, các vấn đề sẽ được thảo luận và thông qua
- Thông tin về thời gian, địa điểm mà cổ đông có thể nhận được tài liệu họp
- Phương thức đăng ký tham dự đại hội
- Hình thức họp (trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp)

HARLEY MILLER Law Firm

CHUẨN BỊ TÀI LIỆU HỌP

- Chương trình họp chi tiết
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
- Báo cáo của HĐQT và BKS
- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ
- Các tờ trình về các vấn đề cần thông qua
- Mẫu giấy ủy quyền
- Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có)
- Quy chế tổ chức đại hội
- Quy chế bầu cử (nếu có nội dung bầu cử)

Tài liệu họp phải được gửi kèm theo thông báo mời họp hoặc đăng tải trên website của công ty, cung cấp địa chỉ website trong thông báo mời họp để cổ đông có thể tiếp cận.

Đối với công ty đại chúng, tài liệu họp phải được đăng tải trên website công ty đồng thời với việc gửi thông báo mời họp đến các cổ đông.

HARLEY MILLER Law Firm

CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT

Lựa chọn địa điểm

Luật Doanh nghiệp không quy định cụ thể về nơi tổ chức họp ĐHĐCĐ, nhưng cuộc họp nên được tổ chức theo cách thức, địa điểm thuận lợi nhất cho các cổ đông. Do vậy, địa điểm tổ chức họp sẽ là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

Thiết bị kỹ thuật cần thiết

- Hệ thống âm thanh, ánh sáng
- Máy chiếu, màn hình
- Micro, loa
- Máy tính, máy in
- Hệ thống biểu quyết điện tử (nếu áp dụng)
- Thiết bị ghi hình, ghi âm
- Thiết bị kết nối internet ổn định (đặc biệt quan trọng nếu tổ chức họp trực tuyến)

Bố trí không gian

- Khu vực đón tiếp, đăng ký cổ đông
- Khu vực chính tổ chức đại hội
- Khu vực cho đoàn chủ tọa
- Khu vực cho ban kiểm phiếu
- Khu vực giải lao, ăn nhẹ

TỔ CHỨC HỌP TRỰC TUYẾN

Tham khảo bài viết về cuộc họp trực tuyến tại: Cuộc Họp Cổ Đông Trực Tuyến tại Việt Nam: Khung Pháp Lý & Hướng Dẫn 2025

Căn cứ vào quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và thực tế, ĐHĐCĐ có thể được công ty tổ chức theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Năm 2025 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến hoàn toàn hoặc kết hợp (hybrid) đã được chính thức công nhận và quy định chi tiết. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham gia từ xa, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư quốc tế. Các công ty có thể ban hành quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cho riêng mình, dựa vào các quy định về cuộc họp ĐHĐCĐ hiện hành và căn cứ vào tình hình công ty.

HARLEY MILLER Law Firm

ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC HỌP TRỰC TUYẾN

- Có hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an toàn, bảo mật
- Có khả năng xác thực tư cách tham dự của cổ đông
- Ghi nhận ý kiến biểu quyết của cổ đông
- Đảm bảo truyền hình, truyền âm liên tục
- Có khả năng ghi lại diễn biến cuộc họp

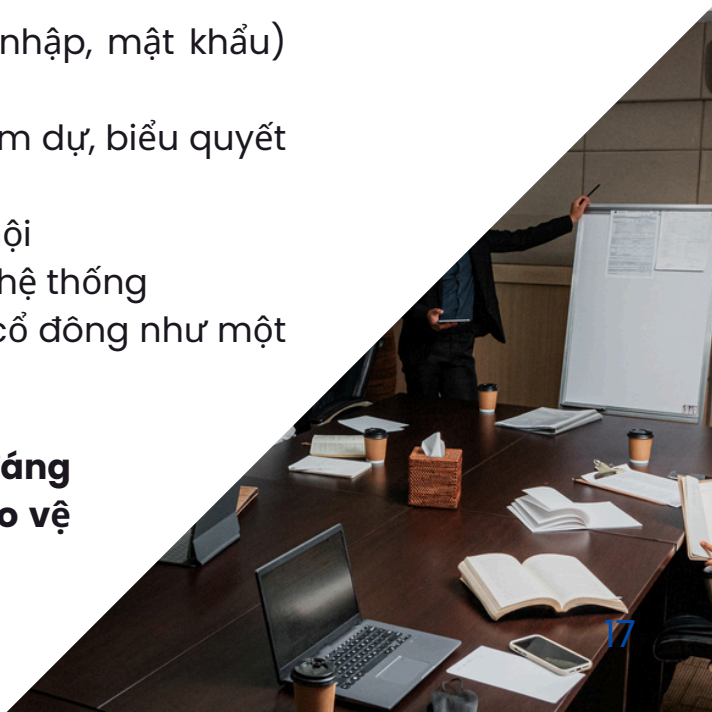
YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Hệ thống họp trực tuyến ổn định
- Hệ thống biểu quyết điện tử đảm bảo tính chính xác, bảo mật
- Hệ thống xác thực danh tính cổ đông
- Đường truyền internet dự phòng
- Phương án kỹ thuật dự phòng khi có sự cố

QUY TRÌNH TỔ CHỨC

- Gửi thông tin đăng nhập (tên đăng nhập, mật khẩu) cho cổ đông
- Hướng dẫn cổ đông về cách thức tham dự, biểu quyết trực tuyến
- Kiểm tra kết nối trước khi bắt đầu đại hội
- Xác thực cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống
- Ghi nhận sự tham dự trực tuyến của cổ đông như một phần của biên bản

Việc lựa chọn một nền tảng họp trực tuyến đáng tin cậy đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn dữ liệu.



HARLEY MILLER Law Firm

KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

QUY TRÌNH KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Cổ đông cá nhân: Kiểm tra CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có)
- Cổ đông tổ chức: Kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy ủy quyền, CCCD của người được ủy quyền
- Cổ đông tham dự trực tuyến: Xác thực thông qua mã OTP, chữ ký điện tử hoặc hình thức xác thực khác theo quy định công ty

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ỦY QUYỀN

- Giấy ủy quyền phải lập theo mẫu của công ty và có đầy đủ thông tin
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác
- Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có con dấu, giấy ủy quyền phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

- Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Cổ đông xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có)
- Kiểm tra đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp
- Cấp phiếu biểu quyết, tài liệu đại hội cho cổ đông
- Ghi nhận số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

HARLEY MILLER Law Firm

ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP

CUỘC HỌP ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT → TRÊN 50% TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

Trong 30 ngày

CUỘC HỌP ĐHĐCĐ LẦN THỨ HAI → TỪ 33% TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

Trong 20 ngày

CUỘC HỌP ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT → KHÔNG PHỤ THUỘC TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

HARLEY MILLER Law Firm

BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT

- Biểu quyết trực tiếp tại đại hội: giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín
- Biểu quyết từ xa: gửi phiếu biểu quyết đến công ty trước khi khai mạc
- Biểu quyết điện tử: thông qua hệ thống biểu quyết điện tử
- Các hình thức biểu quyết khác được quy định trong Điều lệ công ty

Lưu ý mới năm 2025: Công ty đại chúng bắt buộc phải cung cấp ít nhất hai phương thức biểu quyết để cổ đông lựa chọn.

TỶ LỆ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, những vấn đề sau sẽ được thông qua nếu **đạt 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên** (tỷ lệ cụ thể do Điều lệ quy định):

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phải đáp ứng tỷ lệ **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết** của tất cả cổ đông dự họp tán thành (tỷ lệ cụ thể do Điều lệ quy định)

Nghị quyết ĐHĐCĐ về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được **số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi** loại đó trở lên tán thành.

HARLEY MILLER Law Firm

QUY TRÌNH
KIỂM PHIẾU

ĐƯỢC GIÁM SÁT BỞI ÍT NHẤT 01 CỔ ĐÔNG

ĐHĐCĐ

Bầu một hoặc một số người theo đề nghị Chủ toạ

BAN KIỂM PHIẾU

Kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu

Giao biên bản kiểm phiếu, phiếu biểu quyết, phiếu niêm phong

BAN TỔ CHỨC

CHỦ TOẠ

Công bố kết quả biểu quyết

Trường hợp bỏ phiếu điện tử, kết quả phải được mã hóa và lưu trữ an toàn

HARLEY MILLER Law Firm

LẬP BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Tham khảo bài viết về Nghị quyết ĐHĐCĐ đầy đủ tại: Quy định pháp lý về Nghị quyết Đại hội Cổ đông tại Việt Nam năm 2025

NỘI DUNG BIÊN BẢN HỌP

Theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020, biên bản họp ĐHĐCĐ phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp
- Thời gian và địa điểm họp
- Chương trình và nội dung cuộc họp
- Họ, tên chủ tọa và thư ký
- Tóm tắt diễn biến cuộc họp, các ý kiến phát biểu
- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết
- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
- Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được lập dựa trên nội dung biên bản họp và kết quả biểu quyết. Nghị quyết cần đảm bảo:

- Nêu rõ các quyết định đã được thông qua
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua
- Thời điểm có hiệu lực thi hành
- Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Lưu ý pháp lý: Nghị quyết ĐHĐCĐ có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi trong nghị quyết.

HARLEY MILLER Law Firm

PHÊ DUYỆT VÀ LƯU TRỮ BIÊN BẢN

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ

- Lập & thông qua trước khi kết thúc cuộc họp
- Chủ tọa & thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác
- Gửi đến cổ đông trong 15 ngày sau cuộc họp (hoặc đăng trên trang web công ty)

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Thông báo đến cổ đông có quyền dự họp trong 15 ngày sau khi thông qua
- Có thể đăng trên trang web thay vì gửi trực tiếp

3. Lưu trữ tài liệu

- Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông, nghị quyết & tài liệu liên quan phải lưu **tại trụ sở chính**

HARLEY MILLER Law Firm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO SAU ĐẠI HỘI

Theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC:

- Công ty đại chúng: Công bố thông tin trong vòng 12 giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp
- Công ty niêm yết: Công bố thông tin trong vòng 12 giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp
- Các công ty khác: Công bố trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp

PHƯƠNG THỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Các kênh công bố thông tin bắt buộc:

- Trang thông tin điện tử của công ty
- Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (đối với công ty đại chúng)
- Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán (đối với công ty niêm yết)

TÀI LIỆU PHẢI CÔNG BỐ:

Danh mục tài liệu công bố:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Biên bản họp ĐHĐCĐ và tài liệu kèm theo

Trường hợp đặc biệt:

- Nếu ĐHĐCĐ thông qua việc hủy niêm yết, công ty phải công bố thông tin này kèm theo tỷ lệ thông qua của cổ đông không phải là cổ đông lớn.

Lưu trữ tài liệu:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ
- Phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp
- Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua
- Tài liệu liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp

Lưu giữ tại: Trụ sở chính của công ty.

BÁO CÁO CƠ QUAN QUẢN LÝ

- Gửi Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ đến:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán (đối với công ty đại chúng)
- Báo cáo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (nếu có) với Phòng Đăng ký kinh doanh
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi, chấp thuận khác (nếu có)

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

- Xây dựng kế hoạch triển khai nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua
- Phân công trách nhiệm cho các bộ phận, cá nhân
- Giám sát tiến độ, báo cáo HĐQT
- Thông báo kết quả tại ĐHĐCĐ tiếp theo

HARLEY MILLER Law Firm

NHỮNG LƯU Ý & KINH NGHIỆM

Cổ đông yêu cầu bổ sung chương trình họp

Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền kiến nghị

Quy trình:

- Gửi kiến nghị bằng văn bản, chậm nhất 03 ngày làm việc trước đại hội
- Ghi rõ thông tin cổ đông, nội dung kiến nghị, chữ ký
- HĐQT phải xem xét, nếu từ chối phải trả lời bằng văn bản

Cổ đông phản đối Nghị quyết ĐHĐCĐ

Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần (hoặc theo Điều lệ công ty

Lý do phản đối:

- Vi phạm trình tự, thủ tục họp
- Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật/Điều lệ công ty

Quy trình:

- Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết trong 90 ngày
- Gửi yêu cầu đến Tòa án có thẩm quyền
- Trong thời gian xử lý, cổ đông vẫn phải tuân thủ nghị quyết

Tham khảo bài viết về xử lý vi phạm trong ĐHĐCĐ đầy đủ tại: Xử Lý Vi Phạm Trong ĐHĐCĐ: Hướng Dẫn Pháp Lý 2025

HARLEY MILLER Law Firm

NHỮNG LƯU Ý & KINH NGHIỆM

Sự cố kỹ thuật khi tổ chức họp trực tuyến

Khi gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình tổ chức họp trực tuyến, công ty cần:

- Có phương án dự phòng và quy trình xử lý cụ thể đã được thông qua trước
- Tạm dừng đại hội trong trường hợp cần thiết, không quá 60 phút
- Ghi nhận đầy đủ các sự cố trong biên bản họp
- Xem xét tổ chức lại cuộc họp nếu sự cố kéo dài và ảnh hưởng đến kết quả biểu quyết

KẾT LUẬN

Chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Việc nắm vững các quy định và thực hiện đúng quy trình sẽ giúp doanh nghiệp tổ chức ĐHĐCĐ thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra.
Với sự chuẩn bị chu đáo và lên kế hoạch chi tiết theo các bước hướng dẫn trên, doanh nghiệp có thể tự tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 một cách hiệu quả, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Miễn trừ:
Nội dung trong ấn phẩm này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin chung và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra dựa trên thông tin trong ấn phẩm này. Nếu quý khách cần tư vấn pháp lý hoặc hỗ trợ cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp.

Thông tin liên hệ:

Phone
+8493 721 5585

Website
hmlf.vn | luatminhnguyen.com

Email
miller@hmlf.vn
mary@luatminhnguyen.com